



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

///raná, 25 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"RAMIREZ, JULIO NORBERTO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001299/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto a fs. 140/151 por la parte demandada, contra la sentencia de este Cuerpo obrante a fs. 134/137 y su aclaratoria de fs. 153/vta. que rechaza el recurso interpuesto y confirma la sentencia dictada, impone las costas de la instancia, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

La sentencia de primera instancia, en prieta síntesis, declaró el carácter remunerativo y bonificable de los aumentos previstos en los decretos 1104/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09, y ordenó el pago de los retroactivos e intereses liquidados a tasa pasiva.

II- a) Que la recurrente afirma que el fallo dictado es arbitrario y contrario a los arts. 16, 17, 31 y concordantes de la Constitución Nacional y normas federales aplicables. Relata los antecedentes del caso, refiere a la procedencia formal del remedio intentado y plantea que existe en autos cuestión federal por estar en juego la naturaleza e interpretación de normas de ese carácter.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

Seguidamente, alega que la sentencia es arbitraria porque no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Agrega que la relevancia de las cuestiones tratadas excede el interés particular y configura un supuesto de gravedad institucional. Invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y cita jurisprudencia.

b) Que, a su turno, la parte actora solicita el rechazo del recurso interpuesto.

III- Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- a) Que abordando el planteo de arbitrariedad deducido, debe señalarse que este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "...El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación..." (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

b) Que tampoco nos encontramos en presencia de la gravedad institucional alegada por la recurrente a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto a que los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

"El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo - Perrot, p. 281/282).

c) Que en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión debatida en autos refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1.083; 307:1371, etc.)" (Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Editorial La Rocca, Bs. As., 1992, p. 429).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional por las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001299/2010/CA1

razones de arbitrariedad y gravedad institucional.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del R.J.N.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

